מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

ח' באייר התשע"ה
27 באפריל 2015

חוזר גופים מוסדיים 2015-9-17
סיווג: כללי

דרך גביית דמי ניהול מיתרה צבורה על ידי גוף מוסדי

בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(ב)(1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן – **החוק**), ולפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

1. כללי

סעיף 32 לחוק קובע כי חברה מנהלת של קופת גמל רשאית לגבות דמי ניהול, בין היתר, מנכסי קופת גמל שבניהולה ומחשבונות עמיתים בקופה. בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול), התשע"ב-2012 (להלן – **תקנות דמי ניהול**), נקבעו, בין היתר, הוראות לעניין גביית דמי ניהול מן היתרה הצבורה של חשבונות עמיתים מסוגים שונים של קופות גמל, ובכלל כך הוראות לעניין דמי הניהול המרביים שחברה מנהלת רשאית לגבות כאמור.

מבדיקות שערכנו לאחרונה, עולה כי גופים מוסדיים חישבו ודיווחו בצורה שונה את אופן גביית דמי ניהול מיתרה צבורה של עמיתים בקופות גמל. על כן, חוזר זה קובע דרך אחידה לחישוב ודיווח של דמי ניהול מיתרה צבורה בין כלל הגופים המוסדיים וקופות הגמל. קביעת דרך אחידה כאמור נדרשת על מנת שניתן יהיה לקיים השוואה מדויקת בין דמי הניהול אשר נגבים בקופות הגמל השונות.

2. חישוב וגביה של דמי ניהול מיתרה צבורה

גוף מוסדי ייחשב ויגבה דמי ניהול מיתרה צבורה, לרבות מתוך נכסים העומדים כנגד התחייבויות למקבלי קצבה, לפי הנוסחה הבאה:

$$D_t = (1+P)^{1/t} - 1$$

D_t- דמי ניהול נגבים ביום t או בחודש t, לפי העניין;

P- השיעור במונחים שנתיים שלפיו נגבים דמי ניהול;

t- מועדי גבייה בהתאם להוראות תקנה 9 לתקנות דמי ניהול.

רח' קפלן 1, ירושלים 9103002 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il

3. תחולה

הוראות חוזר זה חלות על כל קופות הגמל, למעט פוליסות ביטוח שהוצאו על פי קופות ביטוח ושווקו לפני שנת 2013.

4. תחילה

תחילתו של חוזר ביום 1 בינואר 2016.

דורית סלינגר
הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

רח' קפלן 1, ירושלים 9103002 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il